УКРАЇНСЬКА

APPLE INC.
ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ macOS Sequoia

Для використання систем марки Apple

ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ ІЗ ЦІЄЮ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ (ДАЛІ — «ЛІЦЕНЗІЯ»). ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УМОВ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ, НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ТА/АБО НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE І, ЯКЩО ВИ ОТРИМАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ВИБРАТИ З-ПОМІЖ ВАРІАНТІВ «ПОГОДЖУЮСЬ» ТА «НЕ ПОГОДЖУЮСЬ» З УМОВАМИ, ВИБЕРІТЬ ВАРІАНТ «НЕ ПОГОДЖУЮСЬ». ЯКЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE ВХОДИЛО В КОМПЛЕКТ З АПАРАТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ APPLE, ЯКЕ ВИ ПРИДБАЛИ, АЛЕ ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ, ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ПОВЕРНЕННЯ МОЖНА ПОВЕРНУТИ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ АПАРАТНОГО/ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE У МАГАЗИН APPLE STORE АБО АВТОРИЗОВАНОМУ ДИСТРИБ'ЮТОРУ ЗА МІСЦЕМ ПРИДБАННЯ Й ОТРИМАТИ ВІДШКОДУВАННЯ СПЛАЧЕНОЇ ВАМИ СУМИ ЗГІДНО З ПОЛІТИКОЮ КОМПАНІЇ APPLE ІЗ ПОВЕРНЕННЯ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА ДОСТУПНА НА ВЕБСАЙТІ https://www.apple.com/legal/sales-support/. ЩОБ ОТРИМАТИ СПЛАЧЕНУ ВАМИ СУМУ, НЕОБХІДНО ПОВЕРНУТИ ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ АПАРАТНОГО/ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА. У межах, у яких це програмне забезпечення можна використовувати для відтворення, модифікації, публікації і розповсюдження матеріалів, ви отримуєте ліцензію тільки на відтворення, модифікацію, публікацію і розповсюдження матеріалів, не захищених авторським правом, матеріалів, на які ви маєте авторське право, або матеріалів, на відтворення, модифікацію, публікацію і розповсюдження яких ви отримали право чи маєте законний дозвіл. Якщо ви не впевнені щодо свого права на копіювання, модифікацію, публікацію або розповсюдження будь-яких матеріалів, зверніться до свого юриста.

1. Загальні положення.
A. Програмне забезпечення Apple (включно з кодом завантажувального диска), програмне забезпечення третіх осіб, документація, інтерфейси, контент, шрифти й будь-які дані, що надаються разом із цією Ліцензією («Первісна конфігурація програмного забезпечення Apple»), які може бути оновлено або замінено вдосконаленням функцій, оновленням програмного забезпечення, ужиттям заходів безпеки, системними файлами або програмним забезпеченням для відновлення системи, які надаються компанією Apple для вашого комп'ютера марки Apple або підтримуваного периферійного пристрою («Оновлення програмного забезпечення Apple»), незалежно від того, чи були вони попередньо встановлені на апаратному забезпечені Apple, у внутрішньому сховищі, на знімному носії, на диску, у пам'яті постійного зберігання або будь-якому іншому носії і в будь-якій іншій формі (Первісна конфігурація програмного забезпечення Apple і Оновлення програмного забезпечення Apple разом називаються «Програмне забезпечення Apple»), не продаються, а надаються вам за ліцензією Apple Inc. («Apple») для використання тільки на умовах цієї Ліцензії. Компанія Apple і її ліцензіари зберігають за собою право власності на Програмне забезпечення Apple і всі права, які не було прямо надано вам. Ви погоджуєтеся з тим, що умови цієї Ліцензії будуть застосовуватися до всіх програм марки Apple, які можуть бути вбудовані на вашому апаратному забезпеченні марки Apple. Якщо така програма супроводжується окремою ліцензією, ви погоджуєтеся, що положення її ліцензії матимуть переважну силу.

B. Apple на власний розсуд може випускати майбутні Оновлення програмного забезпечення Apple. Оновлення програмного забезпечення Apple (якщо будуть випущені) можуть не включати всі наявні функції програмного забезпечення або нові функції, які Apple випускатиме для новіших або інших моделей комп'ютерів марки Apple. Умови цієї Ліцензії розповсюджуються на всі Оновлення програмного забезпечення Apple, які надаються Apple, крім випадків, коли Оновлення програмного забезпечення Apple супроводжується окремою ліцензією, положення якої мають переважну силу.

C. Права власності й інтелектуальної власності на будь-який контент, відображений за допомогою Програмного забезпечення Apple або отриманий через Програмне забезпечення Apple, належать відповідним власникам цього контенту. Такий контент може бути захищено законом про авторське право чи іншими законами й угодами щодо інтелектуальної власності, і на нього можуть розповсюджуватись умови використання, установлені третьою стороною, що надає цей контент. Крім випадків, передбачених цим

документом, Ліцензія не надає вам жодних прав на використання цього контенту й не гарантує, що ви й надалі матимете доступ до цього контенту. Вам заборонено повторну публікацію, передачу й відтворення будь-яких зображень, доступ до яких здійснюється через програму News або Карти, як окремих файлів.

2. Дозволені Ліцензією види використання й обмеження.
A. Попередньо встановлена ліцензія в єдиному екземплярі на Програмне забезпечення Apple. Згідно з положеннями й умовами цієї Ліцензії і крім випадків, коли Програмне забезпечення Apple було придбано вами в магазині Mac App Store, через автоматичне завантаження або за корпоративною ліцензією, згідно з угодою про обслуговування або іншою письмовою угодою з Apple, вам надається обмежена невиключна ліцензія на одноразове встановлення, використання й запуск однієї (1) копії Програмного забезпечення Apple на одному комп'ютері марки Apple. Наприклад, до вас буде застосовано ці умови ліцензії в єдиному екземплярі, якщо Програмне забезпечення Apple, яке ви отримали, було попередньо встановлено на апаратному забезпечені марки Apple.

B. Ліцензія з Mac App Store. Якщо ви отримали ліцензію на Програмне забезпечення Apple у магазині Mac App Store або за допомогою автоматичного завантаження, тоді відповідно до положень і умов цієї Ліцензії і згідно з Правилами використання Сервісів і Контенту, викладеними в Умовах і положеннях Медійних сервісів Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ukr/terms.html) («Правила використання»), вам надається обмежена невиключна ліцензія без права передачі, згідно з якою ви можете:

(i) завантажувати, встановлювати, використовувати й запускати для особистого некомерційного використання одну (1) копію Програмного забезпечення Apple на кожному комп'ютері марки Apple з операційною системою macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave або macOS High Sierra («Комп'ютер Mac»), якою ви володієте або керуєте;

(ii) якщо ви комерційне підприємство або навчальний заклад, то завантажувати, встановлювати, використовувати й запускати одну (1) копію Програмного забезпечення Apple дозволяється: (a) одній особі на кожному з Комп'ютерів Mac, якими ви володієте або керуєте, або (b) декільком особам на одному Комп'ютері Mac спільного користування, яким ви володієте або керуєте. Наприклад, один співробітник може використовувати Програмне забезпечення Apple як на настільному Комп'ютері Mac, так і на Ноутбуку Mac, або кілька студентів можуть по черзі використовувати Програмне забезпечення Apple на одному Комп'ютері Mac, який розташовано в комп'ютерному центрі або бібліотеці; а також

(iii) встановлювати, використовувати й запускати до двох (2) додаткових копій або екземплярів Програмного забезпечення Apple, будь-якого програмного забезпечення для операційної системи macOS або OS X попередньої версії чи подальших випусків Програмного забезпечення Apple у середовищі віртуальної операційної системи на кожному комп'ютері марки Apple, яким ви володієте або керуєте й на якому вже встановлено Програмне забезпечення Apple, для цілей: (a) розробки програмного забезпечення, (b) тестування під час розробки програмного забезпечення, (c) використання macOS Server або (d) особистого некомерційного користування.

Крім випадків, явно передбачених у Розділі 3, права, викладені вище в Розділі 2B(iii), не дають вам дозволу на використання віртуалізованих екземплярів або зразків Програмного забезпечення Apple у сервісному центрі, у режимі розподілу часу, у режимі спільного використання термінала, ретрансляції або для інших схожих сервісів. Крім випадків, явно передбачених у цьому Розділі 2B, ви не маєте права використовувати Програмне забезпечення Apple для запуску будь-якої операційної системи Apple, включно з iOS, iPadOS, watchOS або tvOS, у середовищах віртуальних операційних систем на Комп'ютерах Mac.

C. Корпоративна ліцензія або ліцензія на обслуговування. Якщо ви отримали Програмне забезпечення Apple у рамках програми, де застосовується корпоративна ліцензія або ліцензія на обслуговування, умови вашої корпоративної ліцензії або ліцензії на обслуговування визначатимуть кількість копій Програмного забезпечення, яку вам дозволено завантажувати, встановлювати, використовувати й запускати на комп'ютерах марки Apple, якими ви володієте або керуєте. Крім випадків, затверджених Apple у письмовій формі, усі інші положення й умови цієї Ліцензії застосовуватимуться до процесу вашого використання Програмного забезпечення Apple, отриманого за корпоративною ліцензією або за ліцензією на обслуговування.

D. Вимоги до системи; обліковий запис Apple. Зверніть увагу, що Програмне забезпечення Apple підтримується тільки на апаратному забезпеченні марки Apple, що відповідає певним системним вимогам, зазначеним компанією Apple. Крім того, для використання й доступу до певних функцій Програмного забезпечення Apple і

певних Сервісів (як визначено в Розділі 6), може знадобитися поєднання унікального імені користувача й пароля, відоме під назвою «Обліковий запис Apple».

E. Шрифти. Відповідно до умов і положень цієї Ліцензії ви можете використовувати шрифти, включені до Програмного забезпечення Apple, для відображення й друку контенту під час роботи з Програмним забезпеченням Apple; однак застосування шрифтів у контенті можливе лише в тому випадку, якщо воно дозволене обмеженнями на використання певного шрифту. Ознайомитись із цими обмеженнями на використання можна на панелі «Книга шрифтів»/«Перегляд»/«Показати досьє».

F. Голоси; Субтитри наживо. Відповідно до положень і умов цієї Ліцензії ви можете: (i) використовувати системні голоси, включені до Програмного забезпечення Apple («Системні голоси») (1) під час запуску Програмного забезпечення Apple, і (2) для створення власного оригінального контенту й проєктів для особистого некомерційного використання; (ii) використовувати Субтитри наживо, автоматично створені програмним забезпеченням Apple у реальному часі («Субтитри наживо»), незалежно від того, створюються вони під час виклику FaceTime або іншим способом, лише для особистого некомерційного використання; і (iii) використовувати функцію «Власний голос», щоб створити на пристрої голос, що звучить як ви («Власний голос»), використовуючи власний голос для особистого некомерційного використання. Ця Ліцензія не дозволяє створення або використання Системних голосів, Субтитрів наживо або Власного голосу, зокрема, але не виключно використання, відтворення, відображення, виконання, запис, публікацію і перерозподіл будь-яких Системних голосів, Субтитрів наживо або Власного голосу з метою отримання прибутку чи без такої мети, для поширення серед громадськості або в комерційному контексті.

G. Функції і підтримка програми «Фотографії». Програма «Фотографії» від Apple (далі — «програма "Фотографії"») може не підтримувати певні формати відеозаписів і фотографій. Користування деякими функціями програми «Фотографії» залежатиме від функцій вашої камери. Виконання синхронізації фотографій із використанням програми «Фотографії» і сервісів Apple або сервісів третіх осіб може призвести до втрати даних. Графічні елементи слайд-шоу, музичне супроводження або теми оформлення, що включено до програми «Фотографії», надаються тільки для особистого некомерційного використання в слайд-шоу, які ви створюєте за допомогою програми «Фотографії». Ви не маєте права використовувати, здобувати або розповсюджувати на платній основі або іншим чином надавати як окремі об’єкти будь-які фотографії, зображення, графічні файли, твори, аудіозаписи, відеозаписи чи подібні об’єкти («Цифрові матеріали»), що містяться в програмі «Фотографії» або надаються разом із ними, або іншим чином використовувати Цифрові матеріали з метою, що не відповідає їхньому прямому призначенню як частини програми «Фотографії».

H. Функції кешування контенту.
1. За умови, що компанія Apple і/або її афілійовані компанії роблять певне програмне забезпечення та/або контент доступним для кешування (наприклад, відповідний контент із Mac App Store) («Відповідний контент Apple»), певні функції Програмного забезпечення Apple («Функції кешування контенту») можуть автоматично завантажувати й локально кешувати такий Відповідний контент Apple на вашому комп’ютері марки Apple, на якому запущено Програмне забезпечення Apple (у контексті цього Розділу такий комп’ютер марки Apple називається «Комп’ютер Mac із можливістю кешування»). **Використовуючи Функції кешування контенту Програмного забезпечення Apple, ви погоджуєтеся, що Apple може завантажувати й кешувати такий Відповідний контент Apple на вашому Комп’ютері Mac із можливістю кешування.** Ви можете вимкнути Функції кешування контенту Програмного забезпечення Apple у будь-який момент, перейшовши до параметрів «Доступ» у розділі «Системні параметри» на вашому Комп’ютері Mac із можливістю кешування.

2. Функції кешування контенту Програмного забезпечення Apple призначено для використання тільки на вашому Комп’ютері Mac із можливістю кешування, який вам належить або яким ви керуєте, і виключно для цілей прискорення передачі такого Відповідного контенту Apple авторизованим кінцевим користувачам у вашому домі, компанії або організації. Ви розумієте, що таким користувачам може знадобитись окремо пройти автентифікацію в Apple перед отриманням Відповідного контенту Apple, а також що прискорена передача Відповідного контенту Apple шляхом використання вашого Комп’ютера Mac із можливістю кешування не змінює умов, за якими ви або ваші кінцеві користувачі отримують такий Відповідний контент Apple.

3. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що будь-яке використання Відповідного контенту Apple підлягає дії відповідних ліцензійних умов, які регулюють тип Відповідного контенту Apple, що кешується. Ці умови можуть включати, але не обмежуються Умовами й положеннями Медійних сервісів Apple, Умовами й положеннями iCloud, Угодою інструктора iTunes U, Ліцензійною угодою на програмне забезпечення iTunes U та/або відповідними ліцензійними умовами, що супроводжували програмне забезпечення, що завантажується, якщо тільки

завантаження не супроводжувалось окремою ліцензійною угодою, у випадку чого застосовується остання. Список Ліцензійних угод на програмне забезпечення Apple (SLA): https://www.apple.com/legal/sla/. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що використання Функцій кешування контенту й зберігання Відповідного контенту Apple на вашому Комп'ютері Mac із можливістю кешування не передає вам жодних прав, за винятком прав, переданих вам згідно з відповідними ліцензійними умовами для Відповідного контенту Apple, а також не є дозволом, відмовою або іншим обмеженням будь-яких прав компанії Apple або будь-яких інших власників авторських прав для будь-якого Відповідного контенту Apple.

4. Ви не маєте права розміщувати ваш Комп'ютер Mac із можливістю кешування з увімкненими Функціями кешування контенту в мережі, яка не належить вам, якою ви не керуєте або яку ви не вповноважені використовувати для таких цілей, а також не маєте права надавати доступ до такого Відповідного контенту Apple кінцевим користувачам за межами вашого дому, компанії або організації. Ви погоджуєтеся використовувати Функції кешування контенту тільки для ваших особистих, некомерційних цілей або для внутрішнього використання у вашій компанії або організації, а також тільки для цілей, прямо описаних у цьому документі. Ви не маєте права надавати третім сторонам сервіси, що інтегруються в сервіси або інформацію, яка надається Функціями кешування контенту або впливає на них чи використовує Функції кешування контенту будь-яким чином.

5. Вмикаючи Функції кешування контенту Програмного забезпечення Apple, ви погоджуєтеся, що Apple може зберігати, відстежувати й захищати Відповідний контент Apple на вашому Комп'ютері Mac із можливістю кешування, а також може збирати й використовувати для таких цілей технічні відомості про ваш Комп'ютер Mac із можливістю кешування й пов'язані мережі, зокрема, але не виключно ідентифікатори апаратного забезпечення й IP-адреси. Ви погоджуєтеся не вимикати, не підривати, не зламувати, не обходити закон або іншим чином не перешкоджати роботі механізмів перевірки, зберігання або автентифікації компанії Apple, цифрового підпису, керування цифровими правами або інших механізмів безпеки, що використовуються в Програмному забезпеченні Apple, сервісах, Відповідному контенті Apple або іншому програмному забезпеченні або технології Apple чи ними, а також не надавати іншим користувачам можливість це зробити.

6. Apple зберігає за собою право перестати надавати Відповідний контент Apple для кешування на вашому Комп'ютері Mac із можливістю кешування (наприклад, деякий контент, який ви могли кешувати раніше, може бути недоступним для подальшого кешування), а також видалити будь-який кешований Відповідний контент Apple із ваших Комп'ютерів Mac із можливістю кешування в будь-який момент на власний розсуд. У такому випадку Apple не несе відповідальності перед вами. Ви розумієте, що таке кешування Відповідного контенту Apple може бути доступним не в усіх країнах або регіонах. Ви можете видалити кешований Відповідний контент Apple і вимкнути Функції кешування контенту в будь-який момент.

I. Підключення віддаленого робочого столу. Відповідно до умов і положень цієї Ліцензії під час віддаленого підключення з іншого комп'ютера або електронного пристрою (далі обидва йменуються як «Пристрій») до комп'ютера марки Apple, на якому встановлено Програмне забезпечення Apple (у контексті цього Розділу такий комп'ютер марки Apple називається «Домашній Mac»), за допомогою функції Загального доступу до екрана або будь-яким іншим способом:

(i) одночасно лише один (1) Пристрій може встановити віддалене пряме або непряме підключення для керування графічним сеансом робочого столу Програмного забезпечення Apple, що встановлено на Домашньому Mac і відображається на його екрані; а також

(ii) декілька Пристроїв (у розумній кількості) можуть одночасно встановити віддалене підключення виключно для того, щоб спільно спостерігати за тим же графічним сеансом робочого столу Програмного забезпечення Apple, що встановлено на Домашньому Mac і відображається на його екрані, за умови, що вони жодним чином не керують Програмним забезпеченням Apple; але

(iii) одночасно лише один (1) Пристрій марки Apple може встановити віддалене пряме або непряме підключення для керування окремим графічним сеансом робочого столу Програмного забезпечення Apple, яке відрізняється від того, що встановлено на Домашньому Mac і відображається на його екрані, а таке підключення може бути встановлено тільки за допомогою функції Загального доступу до екрана в Програмному забезпеченні Apple.

Крім випадків, явно передбачених у цьому Розділі 2I або Розділі 3, або випадків, коли компанія Apple надала відповідну ліцензію, ви зобов'язуєтеся не використовувати Програмне забезпечення Apple або будь-яку його

функцію в сервісному центрі, у режимі розподілу часу, у режимі спільного використання термінала або для інших схожих сервісів, незалежно від того, чи такі сервіси надаються в межах вашої власної організації або третім сторонам.

J. Інші обмеження щодо використання. Права, установлені цією Ліцензією, не дають вам дозволу на встановлення, використання й запуск Програмного забезпечення Apple на будь-якому комп'ютері відмінної від Apple марки, і ви погоджуєтеся не виконувати такі дії і не надавати такі можливості іншим особам. Ви погоджуєтеся не вилучати, не приховувати й не змінювати будь-які повідомлення щодо прав власності (включно з повідомленнями про торговельні марки й авторські права), які може бути прикріплено чи вказано в Програмному забезпеченні Apple. Крім випадків, коли інше дозволено положеннями цієї Ліцензії або в інший спосіб ліцензовано Apple: (i) лише один користувач одночасно може використовувати Програмне забезпечення Apple, і (ii) ви не маєте права надавати мережевий доступ до Програмного забезпечення Apple для одночасного його використання на декількох комп'ютерах. Крім випадків, явно передбачених у Розділі 3, ви не маєте права брати або здавати в оренду, передавати в тимчасове користування, продавати, розповсюджувати або надавати субліцензію на Програмне забезпечення Apple.

K. Резервна копія. Ви можете створити одну копію Програмного забезпечення Apple (за винятком коду завантажувального диска й іншої мікропрограми Apple, убудованої або іншим чином включеної до апаратного забезпечення марки Apple) у формі, придатній для машинного зчитування, виключно в цілях резервного копіювання, за умови, що в цій резервній копії буде збережено всі повідомлення про авторські права й інші відомості про власника прав, що містяться в оригіналі. Код завантажувального диска й мікропрограма Apple надаються тільки для використання на апаратному забезпеченні марки Apple, і ви не маєте права копіювати, модифікувати або здійснювати подальше розповсюдження коду завантажувального диска або мікропрограми Apple чи їхніх частин.

L. Перенесення наявного програмного забезпечення. Якщо ви використовуєте програму «Асистент настроювання» або «Асистент міграції» для перенесення програмного забезпечення з одного комп'ютера марки Apple на інший, зауважте, що подальше використання оригіналу програмного забезпечення може бути заборонено після того, як ви перенесли копію програмного забезпечення на інший комп'ютер, крім випадків, коли ліцензійні копії такого програмного забезпечення встановлені на обох комп'ютерах. Ознайомтеся з відповідними умовами й положеннями ліцензійних угод про програмне забезпечення. Програмне забезпечення й сервіси третіх осіб можуть бути несумісними із цим Програмним забезпеченням Apple; установлення цього Програмного забезпечення Apple може вплинути на доступність і можливість використання такого програмного забезпечення й сервісів третіх осіб.

M. Відкритий вихідний код. Доступ до деяких компонентів Програмного забезпечення Apple і відкритих програмних засобів третіх осіб, які є частиною Програмного забезпечення Apple (разом — «Компоненти з відкритим кодом»), надавався й може надаватися компанією Apple на вебсайті Apple, присвяченому програмам із відкритим кодом (https://www.opensource.apple.com/). Ви можете модифікувати або замінювати лише ці Компоненти з відкритим кодом за умови, що: (i) Програмне забезпечення Apple, створене в результаті модифікації, використовується замість не модифікованого Програмного забезпечення Apple на комп'ютерах марки Apple, якими ви володієте або керуєте, за умови, що на кожному такому комп'ютері марки Apple уже встановлено відповідну ліцензійну копію Програмного забезпечення Apple; а також (ii) ви дотримуєтесь умов цієї Ліцензії і інших відповідних умов ліцензування, які регулюють використання Компонентів із відкритим кодом. Компанія Apple не зобов'язана надавати оновлення, технічне обслуговування, гарантійну, технічну чи іншу підтримку або сервіси для подібного модифікованого Програмного забезпечення Apple. Ви повною мірою визнаєте й погоджуєтеся з тим, що якщо причиною відмови або пошкоджень апаратного забезпечення Apple стала модифікація Компонентів із відкритим кодом Програмного забезпечення Apple, на таку відмову або пошкодження не поширюються умови гарантії на апаратне забезпечення Apple.

N. Заборона на розкриття системного коду. Ви не маєте права копіювати (крім випадків, передбачених цією Ліцензією або Правилами використання, якщо вони застосовуються у вашому випадку), декомпілювати, розкривати системний код, розпаковувати, намагатися видобути початковий код, розшифровувати, модифікувати або створювати похідні продукти на основі Програмного забезпечення Apple або будь-яких сервісів, що надаються Програмним забезпеченням Apple, чи будь-якої їхньої частини (крім випадків, коли будь-яке наведене вище обмеження забороняється чинним законодавством, і винятково в межах такої заборони, або умовами ліцензії, що регулюють використання Компонентів із відкритим кодом, які може бути включено до Програмного забезпечення Apple), а також погоджуєтеся не виконувати такі дії і не надавати іншим особам такої можливості.

O. Дотримання законодавства. Ви погоджуєтеся використовувати Програмне забезпечення й Сервіси Apple (згідно з визначенням у Розділі 6 нижче) відповідно до чинного законодавства, враховуючи місцеве законодавство країни або регіону, у якому ви проживаєте або в якому ви завантажуєте чи використовуєте Програмне забезпечення й Сервіси Apple. Функції Програмного забезпечення Apple і Сервісів можуть бути доступні не всіма мовами й не в усіх регіонах. Крім того, деякі функції можуть відрізнятися залежно від регіону. Для роботи деяких функцій Програмного забезпечення Apple і Сервісів потрібне підключення до інтернету.

P. Програмне забезпечення третіх осіб. Для зручності користування компанія Apple надає доступ до певних сервісів або програмного забезпечення третіх осіб у складі пакета Програмного забезпечення Apple, а також може надавати такий доступ як удосконалення, оновлення або доповнення до Програмного забезпечення Apple. У випадках, коли Програмне забезпечення Apple містить програмне забезпечення чи сервіси третіх осіб або надає до них доступ, компанія Apple не має жодних явних або неявних зобов'язань щодо надання технічної або іншої підтримки для такого програмного забезпечення чи сервісів. Для отримання технічної підтримки й обслуговування клієнтів щодо такого програмного забезпечення, сервісів і/або продуктів звертайтеся безпосередньо до відповідного постачальника чи виробника програмного забезпечення або сервісу.

Q. Оновлення програмного забезпечення Apple. Програмне забезпечення Apple періодично перевіряє на ресурсах Apple наявність Оновлень програмного забезпечення Apple. Доступні зміни можуть автоматично завантажуватися й установлюватися на ваш комп'ютер і (якщо застосовується) периферійні пристрої. **Використовуючи Програмне забезпечення Apple, ви погоджуєтеся з тим, що компанія Apple може завантажувати й установлювати Оновлення програмного забезпечення Apple на ваш комп'ютер і периферійні пристрої.** Ви можете будь-коли вимкнути автоматичні оновлення операційної системи й Швидкі заходи безпеки. Для цього натисніть «Системні параметри» > «Оновлення ПЗ» > «Експертні».

R. Системні символи. Відповідно до положень і умов цієї Ліцензії ви можете використовувати символи Memoji, що містяться в Програмному забезпеченні Apple або створені за його допомогою («Системні символи»), (i) під час використання Програмного забезпечення Apple, а також (ii) для створення власного оригінального контенту й проєктів для особистого некомерційного використання. Жодне інше використання Системних символів не дозволяється цією Ліцензією, зокрема, але не виключно використання, відтворення, демонстрація, виконання, запис, публікація або перерозподіл будь-якого Системного символу в комерційному, некомерційному або рекламному контексті чи публічному обміні.

3. Оренда для Дозволених сервісів розробки.

A. Оренда. Ви можете здавати в оренду чи суборенду версію Програмного забезпечення Apple, на яку у вас є дійсна ліцензія, у повному обсязі фізичній або юридичній особі (кожна з яких іменується як «Орендар»), якщо виконуються всі нижчезазначені умови:

(i) орендоване Програмне забезпечення Apple має використовуватися виключно з метою надання Дозволених сервісів розробки, і кожен Орендар має ознайомитися з умовами цієї Ліцензії і погодитися їх дотримуватися;

(ii) кожен термін оренди має складати щонайменше двадцять чотири (24) години поспіль;

(iii) протягом терміну оренди Кінцевий користувач-орендар має здійснювати одноосібне й виключне використання й контроль Програмного забезпечення Apple і апаратного забезпечення марки Apple, на якому його встановлено, за винятком того, що ви як сторона, яка здає Програмне забезпечення Apple в оренду («Орендодавець»), можете забезпечувати адміністративну підтримку Програмного забезпечення Apple; а також

(iv) перед використанням Програмного забезпечення Apple Кінцевий користувач-орендар має ознайомитися й погодитися з умовами, застосовними до будь-якого програмного забезпечення, попередньо включеного в Програмне забезпечення Apple, зокрема, але не виключно програмного забезпечення для розробки Xcode компанії Apple і будь-якого іншого програмного забезпечення компанії Apple або третіх осіб.

Для цілей цього Розділу 3: (A) Кінцевий користувач-орендар — це Орендар, який є фактичним кінцевим користувачем орендованого Програмного забезпечення Apple виключно для реалізації Дозволених сервісів розробки; і (B) Дозволені сервіси розробки — це сервіси з безперервної інтеграції, зокрема, але не виключно

розробка програмного забезпечення, створення програмного забезпечення з вихідного коду, автоматизоване тестування під час розробки програмного забезпечення, а також використання необхідних інструментів розробки для підтримки такої діяльності. Кожен Орендодавець повинен заздалегідь сповістити Apple, перш ніж здавати в оренду або суборенду Програмне забезпечення Apple відповідно до цього Розділу 3, звернувшись до Відділу з питань зв'язків із розробниками Apple (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Суборенда. Орендар також може здавати Програмне забезпечення Apple у суборенду відповідно до цього Розділу 3 в разі дотримання таким Орендарем усіх умов цього Розділу 3. Орендар, котрий здає Програмне забезпечення Apple у суборенду (і котрий також вважається Орендодавцем відповідно до цього Розділу 3), має повністю поступитися виключним правом на використання й контроль Програмного забезпечення Apple і апаратного забезпечення марки Apple, на якому його встановлено, своєму Орендарю на термін оренди.

C. Забезпечення примусового виконання. Як Орендодавець ви відповідальні за: (i) забезпечення дотримання кожним Орендарем вимог цього Розділу 3; (ii) забезпечення надання кожним Орендарем згоди щодо всіх застосовних умов ліцензії; а також (iii) надання допомоги компанії Apple у забезпеченні дотримання цих умов. У разі порушення Орендарем умов цієї Ліцензії чи інших застосовних ліцензій Apple його права на використання Програмного забезпечення Apple автоматично припиняються, і ви погоджуєтеся негайно припинити використання таким Орендарем Програмного забезпечення Apple після виявлення вами відповідного порушення або після письмового повідомлення компанії Apple про таке порушення.

D. Віртуалізація. Для кожної копії Програмного забезпечення Apple, що підлягає оренді відповідно до цього Розділу 3, Орендодавець або Орендар (але не обидва одночасно) може встановлювати, використовувати й запускати додаткові копії чи екземпляри Програмного забезпечення Apple у середовищах віртуальних операційних систем відповідно до Розділу 2B(iii), якщо Орендодавець може віртуалізувати тільки один екземпляр або копію Програмного забезпечення Apple як засіб ініціалізації з метою надання Орендарю доступу до Програмного забезпечення Apple і можливості його використання відповідно до цього Розділу 3.

E. Конфігурація системи. Якщо ви Орендар, ви визнаєте, що Програмне забезпечення Apple може бути попередньо налаштовано Орендодавцем, котрий надає вам Програмне забезпечення Apple, включно з вибором налаштувань функцій «Аналітика», «Служби локації», а також інших функцій, пов'язаних із безпекою, конфіденційністю й збором даних. Ви підтверджуєте й погоджуєтеся з тим, що компанія Apple не несе відповідальності за здійснену Орендодавцем конфігурацію Програмного забезпечення Apple.

4. Передавання прав.
A. Якщо на апаратному забезпечені марки Apple, яке ви отримали, уже встановлено Програмне забезпечення Apple або якщо ви придбали ліцензію на Програмне забезпечення в магазині Mac App Store або за допомогою оновлення програмного забезпечення, ви можете виконати одноразову остаточну передачу всіх своїх ліцензійних прав на Програмне забезпечення Apple (у початковому вигляді, у якому воно надане компанією Apple) третій особі, за умови, що: (i) Програмне забезпечення Apple передається разом із вашим апаратним забезпеченням марки Apple; (ii) така передача прав передбачає надання всього Програмного забезпечення Apple, включаючи всі його складові частини й цю Ліцензію; (iii) у вас не залишиться жодних повних або часткових копій Програмного забезпечення Apple, зокрема копій, що зберігаються на комп'ютері або іншому пристрої зберігання даних; (iv) сторона, яка отримує Програмне забезпечення Apple, прочитає і погодиться прийняти умови цієї Ліцензії. У цілях цієї Ліцензії, якщо компанія Apple надає оновлення Програмного забезпечення Apple (наприклад, оновлення версії 10.14 до версії 10.14.1), це оновлення вважається частиною Програмного забезпечення Apple і не може передаватись окремо від початкової версії Програмного забезпечення Apple.

B. Забороняється передавати Програмне забезпечення Apple, яке було модифіковано або компоненти якого було замінено, як зазначено вище в Розділі 2M. Усі компоненти Програмного забезпечення Apple постачаються як частина пакета й не можуть відокремлюватися від цього пакета й розповсюджуватися як окремі програми. Зверніть увагу, що Програмне забезпечення Apple, яке постачається в комплекті з певним апаратним забезпеченням марки Apple, може бути несумісним з іншими моделями апаратного забезпечення марки Apple.

C. Будь-яка копія Програмного забезпечення Apple, яка може постачатись Apple у цілях реклами, оцінки, діагностики або відновлення, може використовуватися тільки в таких цілях і не може бути об'єктом продажу або передачі прав.

D. Компанія Apple може передати всю або будь-яку частину цієї Ліцензії або будь-які права чи зобов'язання за

цією Ліцензією будь-якій афілійованій або дочірній компанії Apple у будь-який час без попереднього повідомлення.

5. Згода на використання даних. Для забезпечення належної роботи певним функціям, таким як «Аналітика», «Служби локації», Siri, «Диктування» та Spotlight, може знадобитись інформація з вашого комп'ютера. Якщо ввімкнути ці функції або скористатися ними, вам буде надано опис того, які відомості надсилаються компанії Apple і як вони можуть використовуватися. Ви можете дізнатися більше на сторінці https://www.apple.com/ua/privacy/. Ваша інформація завжди оброблятиметься відповідно до Політики конфіденційності Apple, яку можна переглянути за адресою https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. Програмне забезпечення, Сервіси й Матеріали третіх осіб від Apple.
A. Загальні положення. Програмне забезпечення Apple може надавати доступ до онлайн-магазину iTunes Store компанії Apple, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Карт, News і інших сервісів і вебсайтів Apple і третіх осіб (надалі разом і окремо — «Сервіси»). Щоб використовувати ці Сервіси, потрібен доступ до інтернету. Для використання окремих Сервісів, можливо, потрібно буде вказати обліковий запис Apple і прийняти додаткові умови надання Сервісів. Крім того, за використання Сервісів може стягуватися додаткова плата. Використовуючи це програмне забезпечення у зв'язку з обліковим записом Apple або іншими Сервісами Apple, ви погоджуєтеся з відповідними умовами й положеннями, наприклад з останньою версією Умов і положень Медійних сервісів Apple, у країні або регіоні, де здійснюється доступ до таких Сервісів. З відповідними умовами й положеннями можна ознайомитися на вебсторінці https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ukr/terms.html.

B. Якщо ви зареєструвалися в iCloud, до певних функцій iCloud, наприклад iCloud Drive, «Спільні колекції» і «Локатор», можна отримати доступ безпосередньо з Програмного забезпечення Apple. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що ваше користування iCloud і цими функціями регулюються останньою версією умов і положень iCloud, яку можна переглянути за адресою https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/uk/terms.html.

C. Контент програми News. Ваше користування контентом, доступ до якого здійснюється через програму News, обмежене особистим некомерційним користуванням і не передає вам жодних прав власності на контент, а також явно й без жодних обмежень виключає будь-які права на використання такого контенту з комерційною або рекламною метою.

D. Карти. Карти та функції Програмного забезпечення Apple («Карти»), зокрема покриття даних карт, можуть відрізнятися залежно від регіону. Якщо ввімкнути Карти або скористатися ними, вам буде надано опис того, які відомості надсилаються компанії Apple і як вони можуть використовуватися. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що ваше користування Картами регулюється останньою версією умов і положень для сервісу Карт, які можна переглянути на бічній панелі програми «Карти».

E. Ви усвідомлюєте, що в процесі використання будь-якого Програмного забезпечення й Сервісів Apple можете натрапити на матеріали, які вважаються образливими, непристойними або неприйнятними, у яких, як це можна або не можна визначити, трапляється нецензурна лексика, і що будь-який пошук або введення певної URL-адреси може призвести до автоматичного й ненавмисного генерування посилань на матеріали неприйнятного змісту. Ви погоджуєтеся, що користування Програмним забезпеченням і Сервісами Apple здійснюватиметься вами на власний ризик і що компанія Apple, її афілійовані особи, агенти, партнери або ліцензіари не нестимуть перед вами відповідальності за матеріали, які можуть бути розцінені як образливі, непристойні або неприйнятні.

F. Певне Програмне забезпечення й Сервіси Apple передбачають показ, включають або забезпечують можливість доступу до контенту, даних, інформації, програмних продуктів або матеріалів третіх осіб («Матеріали третіх осіб») або генерування посилань на вебсайти певних третіх осіб. Користуючись цим Програмним забезпеченням і Сервісами Apple, ви визнаєте й погоджуєтеся з тим, що компанія Apple не приймає на себе зобов'язань із вивчення або оцінки змісту, точності, повноти, актуальності, правомірності, дотримання авторських прав, законності, пристойності, якості чи будь-яких інших аспектів таких Матеріалів третіх осіб або вебсайтів. Компанія Apple, її працівники, афілійовані особи й дочірні підприємства не гарантують і не рекомендують, а також не приймають на себе й не нестимуть перед вами чи будь-якою іншою особою жодної відповідальності за будь-які Сервіси третіх осіб, Матеріали третіх осіб або їхні вебсайти, а також за будь-які інші матеріали, продукти або сервіси третіх осіб. Матеріали третіх осіб і посилання на інші вебсайти надаються виключно для вашої зручності.

G. Ані Apple, ані її постачальники контенту не гарантують доступності, точності, повноти, надійності або актуальності інформації про цінні папери, даних про розташування, даних про здоров'я або будь-якої іншої інформації, представленої за допомогою будь-якого Програмного забезпечення й Сервісів Apple. Фінансова інформація, яка відображається за допомогою використання будь-якого Програмного забезпечення й Сервісів Apple, надається винятково для ознайомлення й не має розцінюватися як рекомендація з інвестування. Перед здійсненням будь-яких угод із цінними паперами на основі інформації, отриманої за допомогою Програмного забезпечення й Сервісів Apple, ви повинні проконсультуватися з фахівцем у галузі фінансів або цінних паперів, який уповноважений давати фінансові рекомендації або рекомендації щодо цінних паперів у вашій країні або регіоні. Ви повинні оцінити результати, отримані за допомогою штучного інтелекту, на предмет точності й відповідності вашому сценарію використання, у тому числі, у разі необхідності, за допомогою перевірки людиною, перш ніж використовувати або надавати доступ до результатів роботи Програмного забезпечення та Сервісів Apple. Дані про розташування, що надаються через будь-яке Програмне забезпечення й Сервіси Apple, зокрема Карти Apple, призначені лише для приблизного визначення місцезнаходження та/або планування, а не для ситуацій, коли виникає потреба в точних даних про місцезнаходження, або ситуацій, коли помилкова, неточна, несвоєчасна або неповна інформація про місцезнаходження може призвести до летальних наслідків, травм, шкоди майну або довкіллю. Ви погоджуєтеся з тим, що результати, отримані від сервісу «Карти», можуть відрізнятися залежно від вибраної дороги або рельєфу місцевості через фактори, що впливають на точність даних сервісу «Карти», зокрема погодних умов, стану доріг і дорожнього руху або геополітичних подій. Задля вашої безпеки завжди звертайте увагу на встановлені дорожні знаки й поточний стан дороги. Дотримуйтеся правил дорожнього руху й рекомендацій щодо безпечного керування автомобілем, а також пам'ятайте, що у велосипедних і пішохідних маршрутах можуть не вказуватися намічені доріжки.

H. Передаючи будь-який контент за допомогою Програмного забезпечення й Сервісів Apple, ви визнаєте, що володієте всіма правами або вповноважені чи маєте будь-який інший законний дозвіл передавати такий контент, і що такий контент не порушує жодних умов використання, що поширюються на Програмне забезпечення й Сервіси Apple. Ви погоджуєтеся, що Програмне забезпечення й Сервіси Apple містять інформацію і матеріали, які належать компанії Apple, власникам сайтів або їхнім ліцензіарам, і захищені законами про права інтелектуальної власності й іншими законами, зокрема, але не виключно законом про авторське право. Ви погоджуєтеся не використовувати такий контент, інформацію та матеріали в будь-який спосіб, крім як у межах дозволеного користування Програмним забезпеченням і Сервісами Apple, або в спосіб, що не відповідає умовам цієї Ліцензії чи порушує будь-які права на інтелектуальну власність третіх осіб або компанії Apple. Забороняється в будь-якій формі та в будь-який спосіб відтворювати будь-яку частину Програмного забезпечення й Сервісів Apple. Ви погоджуєтеся не змінювати, не передавати в оренду чи лізинг, не позичати, не продавати й не розповсюджувати Програмне забезпечення й Сервіси Apple і не створювати похідні продукти на основі Програмного забезпечення й Сервісів Apple, а також ви не маєте права використовувати Програмне забезпечення й Сервіси Apple у будь-який недозволений спосіб, зокрема, але не виключно для передавання будь-яких комп'ютерних вірусів, хробаків, троянських коней або іншого шкідливого програмного забезпечення, чи в спосіб, що призводить до зниження пропускної здатності мережі або її перевантаження. Ви також погоджуєтеся жодним чином не використовувати Програмне забезпечення й Сервіси Apple для надсилання спаму, шахрайства, домагання, образ, переслідування, погроз, наклепу або вчинення інших порушень прав інших осіб, а також із тим, що компанія Apple не відповідає за будь-яке таке використання з вашого боку та за можливе отримання вами повідомлень із погрозами або наклепом чи образливих, неправомірних або незаконних повідомлень унаслідок користування Програмним забезпеченням і Сервісами Apple.

I. Певне Програмне забезпечення Apple, Сервіси й Матеріали третіх осіб можуть бути доступні не всіма мовами чи не в усіх країнах і регіонах. Компанія Apple не надає жодних запевнень, що таке Програмне забезпечення, Сервіси та Матеріали третіх осіб є доречними або доступними для використання в будь-якому конкретному регіоні. Якщо ви вирішили отримати доступ до такого Програмного забезпечення, Сервісів або Матеріалів третіх осіб чи користуватися ними, ви дієте на власний розсуд і несете відповідальність за дотримання будь-яких норм чинного законодавства, зокрема, але не виключно норм місцевого законодавства, законів щодо забезпечення конфіденційності та збору даних. Компанія Apple і її ліцензіари зберігають за собою право в будь-який час без надання відповідного повідомлення змінювати, призупиняти, вилучати будь-яке Програмне забезпечення та Сервіси Apple або блокувати доступ до них. Компанія Apple у жодному разі не відповідатиме за вилучення або блокування доступу до будь-яких такого Програмного забезпечення та Сервісів Apple. Компанія Apple може також за будь-яких обставин і без надання відповідного повідомлення встановити обмеження на користування певним Програмним забезпеченням і Сервісами Apple або надання доступу до них і в жодний спосіб не відповідатиме за це.

7. Припинення дії. Ця Ліцензія діє до моменту її припинення. У разі недотримання вами будь-якої умови цієї Ліцензії вас буде автоматично чи в інший спосіб позбавлено прав за цією Ліцензією без надання компанією Apple відповідного повідомлення. Після припинення дії цієї Ліцензії ви маєте повністю припинити використання Програмного забезпечення Apple і знищити всі часткові й повні копії Програмного забезпечення Apple. У такому випадку розділи 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 і 13 цієї Ліцензії залишаються чинними після припинення її дії.

8. Обмеження обсягу гарантій.
A. Якщо ви споживач (особа, яка використовує Програмне забезпечення Apple поза межами бізнесу, комерційної або професійної діяльності), у своїй країні проживання ви можете мати законні права, які забороняють застосування до вас наведених нижче обмежень. Щоб дізнатися більше про свої права, зверніться до місцевої організації із захисту прав споживачів. Щодо споживачів в Австралії, ніщо в цій Ліцензії не впливає та не має на меті вплинути на ваші законні права відповідно до Австралійського закону про захист прав споживачів (зокрема на гарантії споживача).

B. ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ Й ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE І БУДЬ-ЯКІ СЕРВІСИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ APPLE АБО ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE, НА ВЛАСНИЙ РИЗИК І ЩО ВИ ПРИЙМАЄТЕ ВСІ РИЗИКИ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ, ТОЧНОСТІ Й РЕЗУЛЬТАТУ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

C. У МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ОБСЯЗІ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й СЕРВІСИ APPLE НАДАЮТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є» І «ЯК ДОСТУПНО», З УСІМА ДЕФЕКТАМИ Й БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ. КОМПАНІЯ APPLE І ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ (У РОЗДІЛАХ 8 І 9 СПІЛЬНО ЙМЕНОВАНІ ЯК «APPLE») ЦИМ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ АБО ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СТОСОВНО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й СЕРВІСІВ APPLE, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ І/АБО УМОВ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ДОСТАТНЬОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ТОЧНОСТІ, СПОКІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ Й НЕПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТРЕТІХ СТОРІН.

D. КОМПАНІЯ APPLE НЕ НАДАЄ ГАРАНТІЙ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ОБСТАВИН, ЯКІ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ВАШІЙ РОБОТІ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ І СЕРВІСАМИ APPLE, СТОСОВНО ВІДПОВІДНОСТІ ФУНКЦІЙ І СЕРВІСІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ APPLE АБО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE, ВАШИМ ВИМОГАМ; ЩОДО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО Й БЕЗПОМИЛКОВОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й СЕРВІСІВ APPLE; СТОСОВНО ДОСТУПНОСТІ БУДЬ-ЯКИХ СЕРВІСІВ, ЩОДО УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО СЕРВІСІВ APPLE, А ТАКОЖ СТОСОВНО СУМІСНОСТІ Й РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ СЕРВІСІВ APPLE ІЗ БУДЬ-ЯКИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ПРОГРАМАМИ АБО СЕРВІСАМИ ТРЕТІХ ОСІБ. УСТАНОВЛЕННЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ДОСТУПНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТОРОННЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМ АБО ПОСЛУГ, А ТАКОЖ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ КОМПАНІЇ APPLE.

E. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й СЕРВІСИ APPLE НЕ ПРИЗНАЧЕНІ Й НЕ ПРИДАТНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СИТУАЦІЯХ ЧИ В СЕРЕДОВИЩАХ, КОЛИ ЗБОЇ В РОБОТІ, ЗАТРИМКИ, ПОМИЛКИ АБО НЕТОЧНОСТІ В КОНТЕНТІ, ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ АБО СЕРВІСАМИ APPLE, МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ЛЕТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ, ТРАВМ, ВАЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ ЧИ ЗНАЧНОЇ ШКОДИ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЗОКРЕМА, ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ЯДЕРНИМИ УСТАНОВКАМИ, НАВІГАЦІЇ АБО ЗВ'ЯЗКУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН, КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ, ШТУЧНОГО ПІДТРИМАННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧИ ОЗБРОЄНЬ.

F. ЖОДНА УСНА АБО ПИСЬМОВА ІНФОРМАЦІЯ ЧИ РЕКОМЕНДАЦІЯ, НАДАНА КОМПАНІЄЮ APPLE АБО ЇЇ ВПОВНОВАЖЕНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ, НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ГАРАНТІЙНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ. ЯКЩО В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АБО ПОСЛУГАХ APPLE ВИЯВЛЕНО БУДЬ-ЯКІ НЕДОЛІКИ, ЇХ УСУНЕННЯ ЧИ ВСЕ НЕОБХІДНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВАШИМ КОШТОМ. У ДЕЯКИХ ЮРИСДИКЦІЯХ ІСНУЄ ЗАБОРОНА НА ВІДМОВУ ВІД ПЕРЕДБАЧЕНИХ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ АБО ОБМЕЖЕНЬ НА ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРАВА СПОЖИВАЧА, ТОМУ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНА ВІДМОВА Й ОБМЕЖЕННЯ МОЖУТЬ ДО ВАС НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ.

9. Обмеження відповідальності. ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЦІЄЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ, У МЕЖАХ, НЕ ЗАБОРОНЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, У ЖОДНОМУ РАЗІ КОМПАНІЯ APPLE, ЇЇ АФІЛІЙОВАНІ КОМПАНІЇ, АГЕНТИ, КЕРІВНИКИ ЧИ ЛІЦЕНЗІАРИ НЕ НЕСТИМУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРАВМУВАННЯ АБО БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ, НЕПРЯМІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ЗОКРЕМА, ЗБИТКИ ЧЕРЕЗ УТРАЧЕНИЙ ПРИБУТОК, ПОШКОДЖЕННЯ АБО ВТРАТУ ДАНИХ, НЕСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРЕДАВАТИ АБО ОТРИМУВАТИ БУДЬ-ЯКІ ДАНІ АБО ІНФОРМАЦІЮ, ПЕРЕРВИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЧИ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ АБО ШКОДУ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ АБО ВИНИКАЮТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ КОРИСТУВАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО СЕРВІСІВ APPLE, А ТАКОЖ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМ І СЕРВІСІВ ТРЕТІХ ОСІБ РАЗОМ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ АБО СЕРВІСАМИ APPLE, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕОРІЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (З ДОГОВОРУ, ДЕЛІКТУ АБО НА ІНШИХ ПІДСТАВАХ), І НАВІТЬ У ТИХ ВИПАДКАХ, КОЛИ APPLE БУЛО ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЗАВДАННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ. У ДЕЯКИХ ЮРИСДИКЦІЯХ ІСНУЄ ЗАБОРОНА НА ВИКЛЮЧЕННЯ ЧИ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ АБО ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ТОЖ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ ДО ВАС НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ. У жодному випадку загальний обсяг відповідальності Apple перед вами за всі збитки (крім випадків, коли нормами чинного законодавства може передбачатися відповідальність за нанесення травм фізичній особі) не перевищує 250 (двісті п'ятдесят) доларів США. Зазначені вище обмеження застосовуватимуться навіть у тому випадку, коли застосування вищевказаного засобу правового захисту не відповідає його меті. НЕЗВАЖАЮЧИ НА БУДЬ-ЯКІ ІНШІ УМОВИ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ, ЯКЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАКОН ЯПОНІЇ ПРО СПОЖИВЧІ ДОГОВОРИ, УМОВИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ APPLE ЗА ЗБИТКИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ АБО ДЕЛІКТУ, УЧИНЕНОГО КОМПАНІЄЮ APPLE, НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ, ЯКЩО ТАКІ ЗБИТКИ СПРИЧИНЕНО НАВМИСНИМ ПОРУШЕННЯМ АБО ГРУБОЮ НЕДБАЛІСТЮ З БОКУ КОМПАНІЇ APPLE.

10. Експортний контроль. Ви не маєте права використовувати або іншим чином експортувати чи реекспортувати Програмне забезпечення Apple, крім випадків, коли це дозволено законодавством США та юрисдикцій, у яких придбано Програмне забезпечення Apple. Зокрема, Програмне забезпечення Apple заборонено експортувати або реекспортувати (a) до будь-якої країни, стосовно якої діє введене США ембарго; або (b) будь-якій особі, внесеній Департаментом фінансів США до Переліку громадян особливих категорій або Департаментом торгівлі США до переліку небажаних фізичних чи юридичних осіб або до будь-яких інших обмежувальних переліків. Користуючись Програмним забезпеченням Apple, ви заявляєте й гарантуєте, що не перебуваєте в жодній такій країні й не входите до жодного з таких переліків. Ви також погоджуєтеся, що не використовуватимете Програмне забезпечення Apple у цілях, заборонених законодавством США, зокрема для розробки, проєктування, виготовлення або виробництва ракет, ядерної, хімічної чи біологічної зброї.

11. Уряд як кінцевий споживач. Програмне забезпечення Apple і супутня документація є «Комерційними продуктами» згідно з визначенням цього терміна в §2.101 глави 48 Кодексу федеральних нормативних актів (C.F.R.), що складаються з «Комерційного комп'ютерного програмного забезпечення» та «Документації до комерційного комп'ютерного програмного забезпечення», згідно з визначенням цих термінів у §12.212 глави 48 C.F.R. або, залежно від обставин, у §227.7202 глави 48 C.F.R. Як зазначено в розділі §12.212 глави 48 Кодексу федеральних нормативних актів (C.F.R.) або, залежно від ситуації, у розділах §227.7202-1 — 227.7202-4 глави 48 Кодексу федеральних нормативних актів, Комерційне комп'ютерне програмне забезпечення й Документація до комерційного комп'ютерного програмного забезпечення ліцензується кінцевому користувачу — Уряду США (a) лише як Комерційні продукти й (b) лише в обсязі тих прав, які надаються всім іншим кінцевим користувачам відповідно до умов і положень цієї Угоди. Права на неопубліковані матеріали зберігаються згідно із законами США щодо авторських прав.

12. Право, що застосовується; подільність. Положення цієї Ліцензії регулюються й тлумачаться відповідно до законодавства штату Каліфорнія без урахування норм колізійного права. На цю Ліцензію не розповсюджується дія Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, застосування якої прямо виключено. Якщо ви споживач, що перебуває у Великій Британії, ця Ліцензія регулюється законами юрисдикції місця вашого проживання. Якщо з будь-якої причини суд компетентної юрисдикції визнає недійсним певне положення або його частину, решта положень цієї Ліцензії залишаться чинними й дійсними в повному обсязі.

13. Цілісність угоди; основна мова угоди. Ця Ліцензія є цілісною угодою між вами й компанією Apple стосовно використання Програмного забезпечення Apple, і замінює собою всі попередні або тимчасові домовленості стосовно предмету даної Ліцензії. Будь-які зміни й доповнення до цієї Ліцензії вважатимуться дійсними, лише якщо їх буде оформлено письмово й завірено підписом представника Apple. Будь-який переклад цієї Ліцензії здійснюється для задоволення місцевих вимог, і в разі розбіжностей між англійською і перекладеною версією пріоритет має англійська версія цієї Ліцензії, наскільки це дозволяється законодавством вашої юрисдикції.

14. Визнання прав третіх осіб.
A. У деяких частинах Програмного забезпечення Apple може використовуватись або міститися програмне забезпечення третіх осіб. Визнання прав третіх осіб, умови ліцензування й відмова від надання гарантій стосовно таких матеріалів містяться в електронній документації до Програмного забезпечення Apple, а використання вами таких матеріалів регулюється їхніми відповідними умовами. Використання Безпечного перегляду Google регулюється Загальними положеннями та умовами Google (https://policies.google.com/terms?hl=uk) і Політикою конфіденційності Google (https://policies.google.com/privacy?hl=uk).

B. Деякі бібліотеки програмного забезпечення й інше програмне забезпечення третіх осіб, включені в Програмне забезпечення Apple, надаються безкоштовно і, залежно від обставин, ліцензуються на умовах «Стандартної громадської ліцензії» (GPL) або «Бібліотечної / Обмеженої стандартної громадської ліцензії» (LGPL). Ви можете отримати повну копію вихідного коду, придатну для машинного зчитування, для такого безкоштовного програмного забезпечення відповідно до умов GPL або LGPL безкоштовно, за винятком вартості носія, доставки й оформлення. Для цього треба надіслати письмовий запит у компанію Apple за адресою opensource@apple.com. Програмне забезпечення GPL/LGPL розповсюджується для їх використання з користю, але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, зокрема без неявної гарантії ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ або ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В КОНКРЕТНИХ ЦІЛЯХ. Копії ліцензій GPL і LGPL включено до комплекту Програмного забезпечення Apple.

C. Використання MPEG-4. Ліцензія на цей продукт надається в складі пакета ліцензій для кодування MPEG-4 Systems Patent Portfolio License згідно зі стандартами MPEG-4, за винятком випадків, коли для кодування необхідні додаткова ліцензія і ліцензійний платіж у зв'язку з (i) даними, що зберігаються на фізичному носії чи скопійовані на нього, за які здійснюється оплата на основі назв, і/або (ii) даними, за які здійснюється оплата на основі назв і які надсилають кінцевому споживачу для постійного зберігання та/або використання. Таку додаткову ліцензію можна отримати в компанії MPEG LA, LLC. Докладнішу інформацію можна отримати на вебсайті https://www.mpegla.com.

На цей продукт надається ліцензія відповідно до пакета ліцензій MPEG-4 Visual Patent Portfolio License для особистого й некомерційного використання користувачем із метою (i) кодування відеофайлів відповідно до стандартів MPEG-4 Visual Standard («Відео MPEG-4») і (ii) декодування відеофайлів у форматі MPEG-4, закодованих користувачем для особистого й некомерційного використання та/або отриманих від постачальника відеопродукції, що має ліцензію MPEG LA на постачання відеопродукції у форматі MPEG-4. Ліцензія не надається й не розповсюджується на використання з іншою метою. Додаткові відомості, зокрема відомості про рекламу, внутрішнє й комерційне використання й ліцензування можна отримати в компанії MPEG LA, LLC. (https://www.mpegla.com).

D. Примітка щодо H.264/AVC. Програмне забезпечення Apple містить функції кодування та/або декодування формату AVC. Комерційне використання декодера H.264/AVC вимагає додаткового ліцензування, коли застосовується таке положення: ЛІЦЕНЗІЯ НА ФУНКЦІЇ AVC В ЦЬОМУ ПРОДУКТІ НАДАЄТЬСЯ ВИНЯТКОВО ДЛЯ ОСОБИСТОГО Й НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ (i) КОДУВАННЯ ВІДЕО ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТАМИ AVC («ВІДЕО AVC») І/АБО (ii) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC, ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ ОСОБИСТОГО Й НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ, І /АБО ВІДЕО AVC, НАДАНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ВІДЕОПРОДУКЦІЇ, ЩО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ ВІДЕО AVC. ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Й ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA L.L.C. (HTTPS://WWW.MPEGLA.COM).

E. Примітка щодо AMR. Ліцензія на функції адаптивного кодування й декодування зі змінною швидкістю («AMR») у цьому продукті не надається для здійснення стільникових голосових дзвінків або для використання в будь-яких телефонах з архітектурою програми QuickTime для платформи Windows. Ліцензія на функцію кодування й декодування з перемінною швидкістю AMR у цьому продукті також не надається для використання в інфраструктурі стільникового зв'язку, включаючи базові станції, контролери базових станцій/радіомереж, комутаційні центри й шлюзи до й від комутованої мережі спільного користування.

F. Примітка щодо FAA. Мережевий програмний пакет «Авіаційний ситуаційний дисплей» та Інформаційні дані про стан Національної системи організації повітряного простору США (далі — «Дані польотів»), які відображаються за допомогою Програмного забезпечення Apple, створюються Федеральним авіаційним агентством США (FAA). Ви зобов'язуєтеся не передавати Дані польотів без отримання попереднього письмового дозволу від Федерального авіаційного агентства США. Федеральне авіаційне агентство США й

компанія Apple відмовляються від надання явних або неявних гарантій (зокрема, неявних гарантій придатності для продажу й придатності для використання в конкретних цілях) щодо використання Даних польотів і їх точності. Ви погоджуєтеся з тим, що Федеральне авіаційне агентство США й компанія Apple не несуть спільну чи індивідуальну відповідальність за будь-яку заподіяну шкоду, збитки, вимоги, відповідальність, витрати, штрафні санкції чи будь-які непрямі, реальні, вторинні, побічні або непрямі збитки, що виникли внаслідок використання Даних польотів. Федеральне авіаційне агентство США не фінансує і не дає офіційних рекомендацій щодо придбання Програмного забезпечення Apple. Федеральне авіаційне агентство США не несе відповідальність за технічні проблеми або несправність системи, і ви не повинні звертатись у Федеральне авіаційне агентство США в разі виникнення подібних проблем або з питань оперативного повітряного руху.

G. Використання програми Adobe Color Profiles. Ви можете використовувати програмне забезпечення Adobe Color Profiles, що входить до комплекту Програмного забезпечення Apple, але компанія Adobe не бере на себе зобов'язання забезпечувати підтримку програми Color Profiles відповідно до цієї Ліцензії, зокрема щодо оновлених або подальших версій цієї програми або інших об'єктів. На додаток до положень, викладених у Розділах 8 і 9 вище, встановлюється, що КОМПАНІЯ ADOBE НЕ НЕСЕ ПЕРЕД ВАМИ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, СКАРГИ ЧИ ВИТРАТИ. Програмне забезпечення Adobe Color Profile, що поставляється разом із Програмним забезпеченням Apple, можна також завантажити із сайту компанії Adobe: https://www.adobe.com/ua/.

H. Ліцензійна угода щодо використання Gracenote® кінцевим користувачем. Ця програма або пристрій містить програмне забезпечення, розроблене корпорацією Gracenote, Inc., яка перебуває в Емерівілі (Emeryville), штат Каліфорнія, США (далі — «Gracenote»). Програмне забезпечення Gracenote (далі — «Програмне забезпечення Gracenote») дає програмі змогу виконувати ідентифікацію дисків і файлів і отримувати відомості про музичні твори (далі — «Дані Gracenote»), зокрема назву, ім'я виконавця, номер запису й заголовок, із серверів в інтернеті або вбудованих баз даних (далі — «Сервери Gracenote»), а також виконувати інші функції. Даними Gracenote дозволено користуватися лише за допомогою призначених для цього функцій кінцевого користувача цієї програми або пристрою.

Ви погоджуєтеся користуватися Даними Gracenote, Програмним забезпеченням Gracenote і Серверами Gracenote лише для особистих некомерційних потреб. Ви погоджуєтеся не переуступати, не копіювати й не передавати Програмне забезпечення Gracenote і будь-які Дані Gracenote третім особам. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ КОРИСТУВАТИСЯ ДАНИМИ GRACENOTE, ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ GRACENOTE І СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ЛИШЕ НА ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦІЙ УГОДІ УМОВАХ.

Ви погоджуєтеся з тим, що в разі порушення цих обмежень дія вашої невиняткової ліцензії на використання Даних Gracenote, Програмного забезпечення Gracenote і Серверів Gracenote припиниться. У випадку припинення дії ліцензії ви зголошуєтеся припинити будь-яке використання Даних Gracenote, Програмного забезпечення Gracenote і Серверів Gracenote. Gracenote зберігає всі права, зокрема права власності, на Дані Gracenote, Програмне забезпечення Gracenote і Сервери Gracenote. За жодних умов Gracenote не несе відповідальності за оплату будь-якої наданої вами інформації. Ви погоджуєтеся з тим, що Gracenote, Inc. від свого імені може зажадати від вас дотримання цих прав відповідно до цієї Угоди.

Сервіс Gracenote використовує унікальний ідентифікатор відстеження запитів для ведення статистики. Довільне призначення числового ідентифікатора дає сервісу Gracenote можливість вести облік запитів без одержання особистої інформації про користувача. Додаткову інформацію див. на вебсторінці «Політика конфіденційності сервісу Gracenote».

Програмне забезпечення Gracenote і кожний компонент Даних Gracenote надаються в користування «ЯК Є». Gracenote не робить жодних заяв і не дає жодних гарантій, прямих або непрямих, щодо точності будь-яких Даних Gracenote на Серверах Gracenote. Gracenote зберігає за собою право змінювати категорію Даних або видаляти їх зі своїх серверів із будь-якої обґрунтованої для себе причини. Gracenote не дає гарантії безпомилкової або безперебійної роботи Програмного забезпечення Gracenote або Серверів Gracenote. Gracenote не зобов'язується надавати користувачеві будь-які нові вдосконалені або додаткові типи або категорії Даних, які Gracenote за своїм розсудом може надавати в майбутньому, і залишає за собою право припинити обслуговування в будь-який час. GRACENOTE ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВКЛЮЧНО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ЗАСТОСОВНОСТІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ПРАВА ВЛАСНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТУЄ ОДЕРЖАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GRACENOTE АБО СЕРВЕРІВ GRACENOTE. ЗА ЖОДНИХ УМОВ GRACENOTE

НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, УТРАЧЕНУ ВИГОДУ АБО ВТРАЧЕНІ ДОХОДИ.

15. Обмеження сервісу пошуку Yahoo. Сервіс пошуку Yahoo, доступний через Safari, ліцензований для використання лише в таких країнах і регіонах: Аргентина, Аруба, Австралія, Австрія, Барбадос, Бельгія, Бермуди, Бразилія, Болгарія, Канада, Кайманові Острови, Чилі, Континентальний Китай, Гонконг, Тайвань, Колумбія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Домініканська Республіка, Еквадор, Сальвадор, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гренада, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Індія, Індонезія, Ірландія, Італія, Ямайка, Японія, Латвія, Литва, Люксембург, Малайзія, Мальта, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Нікарагуа, Норвегія, Панама, Перу, Філіппіни, Польща, Португалія, Пуерто-Рико, Румунія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Південна Корея, Іспанія, Сент-Люсія, Сент-Вінсент, Швеція, Швейцарія, Таїланд, Багамські Острови, Тринідад і Тобаго, Туреччина, Велика Британія, Уругвай, США й Венесуела.

EA1885
11.07.2024 р.

Положення й умови використання Apple Pay і Гаманця

Ці Положення й умови використання Apple Pay і Гаманеця («Умови використання Apple Pay і Гаманця») доповнюють Ліцензійну угоду про використання програмного забезпечення Apple для macOS («Ліцензія»). Використання функції Apple Pay (Apple Pay) і програми «Гаманець» («Гаманець»), які відповідно до цієї Ліцензії вважаються «Сервісами», регулюється одночасно умовами Ліцензії та цими Умовами використання Apple Pay і Гаманця. Значення термінів, написаних із великої букви, що використовуються в цих Умовах використання Apple Pay і Гаманця, визначені в Ліцензії. Приймаючи ці Умови використання Apple Pay і Гаманця, ви приймаєте відповідні Умови використання Apple Pay і Гаманця на всіх своїх пристроях Apple, які підтримують Apple Pay і Гаманець.

Підтримка функції Apple Pay і карток Apple Pay (як визначено нижче) у Гаманці Apple («Гаманець») надаються в США компанією Apple Payments Services LLC (Apple Payments Services), а за межами США — іншими афілійованими компаніями Apple. В іншому випадку підтримка Гаманця надається компанією Apple та іншими афілійованими компаніями Apple. Компанія Apple, Apple Payments Services і відповідні афілійовані компанії Apple є сторонами цих Умов Apple Pay щодо Сервісів, які вони надають.

1. Огляд

Apple Pay

Apple Pay дає змогу здійснювати безконтактні платежі за допомогою кредитних, дебетових і передплачених карток, а також сторонніх сервісів розстрочки платежів на певних вебсайтах. Apple Pay і деякі функції Apple Pay можуть бути доступні лише в певних регіонах, для карток певних емітентів, платіжних мереж, торгових точок та інших третіх осіб.

Гаманець

Гаманець дає змогу зберігати віртуальні подання кредитних, дебетових і передоплачених карток для використання з Apple Pay (далі — «Підтримувані картки»). Підтримувані картки можуть бути доступні лише в деяких регіонах і в окремих партнерів. Іноді Підтримувані картки можуть змінюватися.

2. Відповідність вимогам

Для налаштування й використання функції Apple Pay і програми «Гаманець» потрібно мати: (i) підтримуваний комп'ютер Mac із версією операційного програмного забезпечення, що підтримує Сервіси (рекомендується, а іноді й вимагається остання версія); (ii) обліковий запис Apple, пов'язаний з обліковим записом iCloud, щодо якого не існує заборгованостей перед Apple; а також (iii) доступ до інтернету або мобільних даних (може стягуватися плата). За певними винятками, Підтримувані картки доступні лише для осіб віком від 13 років і можуть підпадати під додаткові вікові обмеження, передбачені iCloud або відповідним емітентом, торговою точкою чи іншою третьою особою.

3. Використання Сервісів

Функція Apple Pay призначена лише для особистого використання; ви можете ввести в дію лише власні Підтримувані картки. У разі введення в дію підтримуваної корпоративної картки ви підтверджуєте, що робите це з дозволу свого роботодавця, при цьому роботодавець також пов'язується із цими Умовами використання Apple Pay і Гаманця та всіма операціями, що проводяться з використанням Apple Pay і програми «Гаманець».

Ви погоджуєтеся не використовувати функцію Apple Pay для незаконних або шахрайських цілей чи будь-яких інших цілей, заборонених Ліцензією або цими положеннями щодо використання функції Apple Pay. Ви також погоджуєтеся використовувати функцію Apple Pay у відповідності із застосовним законодавством і нормами. Ви погоджуєтеся не втручатися в роботу й не порушувати функціонування Apple Pay (включаючи здійснення доступу до Сервісу через будь-які автоматичні засоби), будь-яких серверів чи мереж, підключених до Сервісу, а також не порушувати будь-які політики, вимоги або норми мереж, підключених до Сервісу (включаючи будь-яке несанкціоноване використання або моніторинг даних чи трафіку й доступ до них).

Ви можете використовувати Apple Pay на підтримуваному комп'ютері Mac для ініціювання платежів на вебсайтах. Ви можете завершити покупку, авторизувавши транзакцію за допомогою комп'ютера Mac (скориставшись Touch ID або паролем), підтримуваного iPhone або Apple Watch. Якщо ви здійснюєте покупку на комп'ютері Mac, у вас має бути Підтримувана картка, пов'язана з активним обліковим записом iCloud. Якщо ви здійснюєте покупку за допомогою iPhone або Apple Watch (далі — «Підтримувані пристрої»), ви повинні ввійти в систему за допомогою того ж облікового запису Apple, що й на комп'ютері Mac.

Щоб використовувати Apple Pay у веббраузері, відмінному від Safari, необхідно мати Підтримувану картку, яку було налаштовано на підтримуваному пристрої iPhone або iPad. Крім умов, викладених у цих положеннях щодо використання функції Apple Pay, використання вами Apple Pay для формування платежів на вебсайтах підлягає дії Положень і умов використання Apple Pay і Гаманця, що застосовуються до ваших Підтримуваних пристроїв, текст яких додається тут шляхом посилання й доступ до яких можна отримати, перейшовши до розділу: «Параметри» > «Загальні» > «Про пристрій» > «Правовий текст» > «Ліцензія» на своєму iPhone або «Про пристрій» > «Правовий текст» > «Ліцензія» в програмі «Годинник» на спареному iPhone. Підтримувані пристрої можуть час від часу змінюватися.

4. Відносини між вами й Apple

Тільки для цілей цього Розділу 3, Apple означає спільно Apple Inc., Apple Payments Services LLC та відповідні афілійовані компанії Apple. Використання вами функції Apple Pay регулюватиметься цими Положеннями щодо використання функції Apple Pay, а також положеннями угоди з емітентом картки, яку ви уклали з відповідним емітентом, торговою точкою чи іншою третьою особою, що відповідає за вашу Підтримувану картку.

Apple не є фінансовою установою. Підтримувані Картки не випускаються та не обслуговуються компанією Apple, і компанія Apple не обробляє платежі й не має жодного іншого контролю над платежами, поверненнями, відшкодуваннями, винагородами, вартістю, знижками, замовленнями, виконанням замовлень або іншою комерційною діяльністю, яка може виникнути в результаті використання вами Apple Pay або Гаманця.

Розстрочка в Apple Pay підтримується та керується сторонніми партнерами. Якщо ви вирішили скористатися можливістю оплати частинами або пізнішої оплати за допомогою третьої сторони при використанні Apple Pay, ви укладаєте договір із цією третьою стороною, і визначення відповідності вимогам та погашення зобов'язань щодо покупки регулюється умовами надання сервісів цієї третьої сторони, які надаються вам під час оформлення замовлення. Компанія Apple не є стороною жодної угоди між вами й цією третьою стороною та прямо відмовляється від будь-якої відповідальності щодо таких сервісів і угод про розстрочку платежу.

Положення угод, що можуть існувати між власником картки й емітентом картки, продовжуватимуть регулювати використання вами Підтримуваних карток і їх використання у зв'язку з функцією Apple Pay. Так само придбання вами будь-яких товарів або сервісів із використанням функції Apple Pay буде підпадати під умови й правила такої торговельної точки.

Ніщо з того, що міститься в цій Ліцензії або цих Умовах використання Apple Pay і Гаманця, не змінює жодних угод власника картки чи торговельної точки або інших умов і положень, що застосовуються до використання функцій Apple Pay, і такі положення будуть керівними для використання застосовної функції Apple Pay і її віртуального представлення на вашому підтримуваному комп'ютері Mac.

Ви погоджуєтеся, що компанія Apple не є стороною ваших угод як власника картки чи торговельної точки й не несе відповідальності за (a) вміст, точність або доступність будь-яких Підтримуваних карток, комерційної діяльності, операцій, покупок, замовлень, виконань замовлень або квитанцій, які пов'язані з використанням Apple Pay або Гаманця; (b) видачу кредиту або оцінку відповідності вимогам для отримання кредиту; (c) діяльність емітентів, торговельних точок або інших третіх осіб, пов'язаних із вашим використанням Apple Pay або Гаманця; (d) рішення, прийняті емітентом, торговельною точкою чи іншою третьою стороною у зв'язку з Підтримуваною карткою; (e) накопичення або виплати дисконтних коштів чи збереженої вартості у зв'язку з Підтримуваними картками; або (f) нарахування або повторне нарахування коштів на Підтримувані картки. З усіма суперечками й питаннями щодо Підтримуваних карток або пов'язаної комерційної діяльності звертайтеся до емітента або до відповідної торговельної точки. Якщо у вас є запитання щодо Apple Pay або Гаманця, звертайтеся до служби підтримки за номером (800) APL-CARE (800-275-2273).

5. Конфіденційність

Під час використання функції Apple Pay для формування платіжної транзакції, яку буде завершено на Підтримуваному пристрої, Apple Pay здійснить передачу платіжної інформації в зашифрованому форматі між вашим комп'ютером Mac і Підтримуваним пристроєм для завершення транзакції. Під час використання функції Apple Pay для здійснення платіжної транзакції на комп'ютері MacBook Pro з вбудованим Touch ID ваша платіжна інформація буде передаватися в зашифрованому форматі на вебсайт у рамках цієї транзакції. Під час додавання картки до Apple Pay на комп'ютері MacBook Pro з вбудованим Touch ID інформація про ваш пристрій, зокрема про стан ввімкнення певних параметрів пристрою і шаблони використання пристрою (наприклад, відсоток часу, коли пристрій рухається, приблизна кількість викликів за тиждень), буде передаватися до компанії Apple для визначення відповідності вимогам і запобігання шахрайству. Детальні відомості про персональні дані, що збираються, використовуються чи надаються в рамках використання Apple Pay, можна знайти у відповідних повідомленнях про конфіденційність, що стосуються конкретних сервісів, зокрема «Про Apple Pay» і «Конфіденційність», доступ до яких можна отримати на пристрої iOS чи комп'ютері Mac, у програмі Watch на спареному пристрої iOS або відвідавши вебсторінку https://www.apple.com/legal/privacy/. Використовуючи Apple Pay і Гаманець, ви погоджуєтеся на передавання, збирання, обслуговування, опрацювання та використання компанією Apple, її афілійованими підприємствами й агентами всієї вищезазначеної інформації для надання цих Сервісів.

6. Безпека

Функція Apple Pay і програма «Гаманець» зберігають віртуальні подання ваших Підтримуваних карток, які слід захищати так само, як і фізичні гаманець, кредитні, дебетові, передоплачені чи інші картки. Тільки ви відповідаєте за безпеку свого комп'ютера Mac, підтримуваних пристроїв, облікового запису Apple та інформації, пов'язаної з Touch ID, а також коду допуску своїх пристроїв і будь-яких інших облікових даних для автентифікації, які використовуються для роботи із Сервісами (разом — «Облікові дані»). Якщо ви надаєте дозвіл або повноваження будь-кому використовувати ваш комп'ютер Mac або Підтримувані пристрої (*наприклад*, шляхом надання пароля вашого пристрою третій особі або надання будь-яких ваших Облікових даних третій особі в інший спосіб), ця особа може мати змогу здійснювати платежі, користуватися вашими коштами або здійснювати інші операції за допомогою ваших Підтримуваних карток у Гаманці. У цьому разі ви відповідатимете за всі платежі й операції, здійснені цією особою.

Якщо ви вносите несанкціоновані зміни до комп'ютера Mac або Підтримуваних пристроїв, як-от відключаєте апаратні або програмні засоби керування (іноді це називається «джейлбрейк»), ваш комп'ютер Mac та/або Підтримувані пристрої можуть утратити право на доступ до Сервісів або користування ними. Ви визнаєте, що використання модифікованого Пристрою у зв'язку із Сервісами категорично заборонено, являє собою порушення цих Умови використання Apple Pay і Гаманця і є підставою для відмови в наданні доступу або обмеження доступу до Сервісів.

У разі втрати або крадіжки пристрою і за ввімкненої функції «Локатор» ви можете скористатися функцією «Локатор» або вебсайтом https://icloud.com і спробувати призупинити можливості здійснення платежів за допомогою віртуальних Підтримуваних карток на комп'ютері Mac, установивши його в режим втрати. Можна також стерти дані на своєму пристрої, що призведе до спроби призупинення можливості виконувати платежі за допомогою віртуальних Підтримуваних карток на пристрої. Якщо ви виконали повторювану платіжну операцію за допомогою Apple Pay, можливо, вам доведеться зв'язатися з відповідним емітентом або продавцем, щоб скасувати повторюваний платіж. Слід також звернутися до емітента ваших Підтримуваних

карток для попередження несанкціонованого доступу до віртуальних Підтримуваних карток.

Якщо ви повідомляєте або компанія Apple або її афілійовані компанії підозрюють про шахрайську або несанкціоновану діяльність із карткою, ви погоджуєтеся співпрацювати з компанією Apple або її афілійованими компаніями в будь-якому розслідуванні й уживати заходів попередження шахрайства, що передбачаються.

7. Обмеження відповідальності

КРІМ ВІДМОВ ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЛІЦЕНЗІЇ, КОМПАНІЯ APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES І ВІДПОВІДНІ АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ КОМПАНІЇ APPLE НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОКУПКИ, ПЛАТЕЖІ, ТРАНЗАКЦІЇ, ЗАМОВЛЕННЯ, ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ, ІНФОРМАЦІЮ У КВИТАНЦІЯХ ЧИ ІНШУ КОМЕРЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ APPLE PAY АБО ГАМАНЦЯ, І ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ ВИКЛЮЧНО УГОД, УКЛАДЕНИХ З ЕМІТЕНТОМ КАРТКИ, ПЛАТІЖНОЮ МЕРЕЖЕЮ АБО ТОРГОВОЮ ТОЧКОЮ, ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ АБО СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПІДТРИМУВАНИМИ КАРТКАМИ Й ПОВ'ЯЗАНОЮ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.

— — — — — — — — — — — — — — —

ПОВІДОМЛЕННЯ APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES І ВІДПОВІДНИХ АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ APPLE
Якщо компанії Apple, Apple Payments Services або афілійованій компанії Apple необхідно зв'язатися з вами щодо Сервісів, ви погоджуєтеся отримувати повідомлення електронною поштою. Ви погоджуєтеся, що будь-які такі повідомлення, які надаються нами за допомогою електронних засобів зв'язку, відповідають усім законним вимогам у сфері обміну інформаційними повідомленнями.